

한국에너지공단 상임감사

시정(회수) / 통보(시정완료)

제 목 면세사업자에게 부가가치세 지급 부적정

소 관 부 서 신재생정책실 등 4개 부서¹⁾

조 치 부 서 신재생정책실 등 4개 부서

내 용

1. 업무개요

공단은 [표 1]과 같이 신재생정책실이 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 기업들이 민간 캠페인 RE100²⁾에 대응하기 위한 재생에너지 사용 확인제도를 운영하는 등 정부로부터 국가사업을 위탁받아 수행하면서 사업의 효율적 관리와 성과를 제고하기 위하여 필요한 경우 공모를 통하여 각 사업별 사업자(이하 “협약상대자”라 한다)를 선정하는 협력·협약사업³⁾(이하 “협력사업”이라 한다)을 추진하거나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 용역을 실시하고 그 대가를 지급하고 있다.

[표 1] 부서별 정부 위탁사업 현황

사업부서	위탁 근거 법률	위탁사업명
신재생정책실	「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」	재생에너지 사용 확인제도
건물에너지실	「녹색건축물 조성지원법」	건축물 에너지 효율등급인증
홍보실	「에너지이용합리화법」	에너지이용합리화 시책 홍보
수요정책실	「에너지이용합리화법」	에너지이용합리화 시책 개발

1) 신재생정책실, 홍보실, 수요정책실, 건물에너지실

2) RE100은 기업의 소비 전력을 100% 재생에너지로 조달하도록 유도하는 민간 캠페인이며, 공단은 국내 기업들의 재생에너지 이용수요에 대응하기 위해 녹색프리미엄(재생에너지 전기 구매) 등 RE100 이행체계를 운영하고 있음

3) 협력사업에 선정된 사업자(이하 협약상대자)들은 공모 내용에 따라 사업 사후관리, 사업 관련 연구, 업무지원 등의 용역을 공급하고 있음

2. 관련규정 및 판단내용

「부가가치세법」 제29조에 따르면 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 용역의 공급가액을 합한 금액으로 하며 공급가액은 대금, 요금, 수수료, 그 밖에 어떤 명목이든 상관없이 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 금전적 가치가 있는 모든 것을 포함하도록 하고 있다.

따라서 국가계약법에 따른 용역 계약의 상대방은 물론 협력·협약 사업의 상대방은 용역 또는 협력·협약 사업의 대가를 받을 때 공단으로부터 부가가치세법 제28조에 따라 부가가치세를 포함한 금액을 수령하게 되므로 관할 세무서에 부가가치세를 수령하게 된다.

그런데 부가가치세법 제26조에 따르면 제1항 각 호에 해당하는 자 또는 단체가 제공하는 재화나 용역에 대해서는 부가가치세를 면세하도록 하고 있으므로 공단은 계약상대자와 협약상대자로 부가가치세 면세사업자가 선정된 경우 용역비와 사업비에서 부가가치세를 공제한 후 용역대가 또는 사업비를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실이 이번 감사 기간동안 2023. 1. 1.부터 감사착수일 현재까지 공단이 발주한 2,200만 원 미만 수의계약⁴⁾과 전체 협력사업을 대상으로 면세사업자와 협약 및 계약을 체결한 내역을 검토한 결과 [표 2]와 같이 신재생정책실은 “기업 재생에너지 사용 활성화를 위한 종합연구 수행 협약사업”(사업비 □억 원, 부가가치세 포함)을 공고하여 협약상대자로 면세사업자인 라가하바라연구원을 선정하였는데 선정 과정에서 라가하바라연구원은 면세사업자임을 확인할 수 있는 사업계

4) 계약 중 2,200만원 이상 계약의 경우 낙찰자가 면세사업자가 되는 경우 계약서 작성 시 부가가치세를 공제한 금액으로 계약을 체결하고 있음을 확인하여 이번 감사 대상에서는 제외함

획서를 제출하였고 사업비 지급을 요청하면서도 세금계산서가 아닌 계산서를 발행하여 신재생정책실은 라가하바라연구원이 면세사업자임을 충분히 인지할 수 있었음에도 사업비에서 부가가치세를 공제하지 않고 지급하는 등 용역계약 2건과 협약사업 2건, 총 4건의 계약(협약)에서 면세하지 않은 채 대금을 지급하였다.

[표 2] 면세사업자에게 부가가치세를 포함하여 계약대금 또는 사업비를 지급한 사례

(단위 : 원)

구분	계약·사업명 (부서명)	용역금액/ 공고금액	계약·협약상대자	계약· 협약일	계약·협약 금액(a)	적정계약· 협약금액(b)	차액 (a-b)
협력 (협약) 사업	(기재생략)						
계약							

자료 : 각 사업 및 계약별 공고문, 시행원인행위 결재문서, 계약(협약)서, 지출결의서 등 재구성

관련부서 의견 신재생정책실, 건물에너지실, 홍보실, 수요정책실은 면세사업자에게 면세사업에 해당하는 협약(계약) 대금 지급 시 공고문 또는 계약서 상의 부가가치세 상당액을 공제하여야 하는 것을 알지 못하였다고 하였다. 또한 감사실에서 지적한 협약(계약) 건과 관련하여 협약(계약)상대자에게 부적정하게 지급한 부가가치세 상당액을 모두 반납받았으며 추후 협약(계약) 체결 시 협약(계약)상대자가 면세사업자인 경우 해당 사업(용역)의 면세사업 여부를 사전에 판단하여 추후 면세사업자와 부가가치세 상당액을 공제하지 않고 계약을 체결하는 일이 없도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

건물에너지실장은 사업비에서 공제되지 않고 지급된 부가가치세 상당액 □,□□□,□□□□ 원을 계약상대자로부터 회수하여 주시기 바랍니다.[시정(회수)]

위 감사 결과 지적내용에 대하여 신재생정책실, 홍보실, 수요정책실은 사업비 또는 계약대금에서 공제되지 않고 지급된 부가가치세 상당액 □□,□□□,□□□ 원을 2024. 10. 21., 2024. 10. 25., 2024. 11. 6. 회수하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 신재생정책실장, 홍보실장, 수요정책실장은 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]